

平成18年8月●日

東日本旅客鉄道株式会社 御中

意見書

立命館大学大学院法務研究科教授
博士（法学・一橋大学）

三 木 義 一

はじめに

本意見書では、下記の照会事項について、長年税法の研究を行ってきた者の一人として、研究者の良心に基づいて、鑑定意見を申し上げるものである。

照会事項

20%基準¹、1000㎡基準²及び百貨店相当規模の基準³の適法性、妥当性について

検討結果

1 検討すべき論点

20%基準、1000㎡基準及び百貨店相当規模の基準の適法性、妥当性を検討する際には、以下の固定資産評価基準（以下「評価基準」という。）第1章第10節三2（以下「本規定」ともいう。）の括弧書の規定により「鉄軌道用地」から除外される土地の意味内容を明らかにする必要がある。

【評価基準第1章第10節三2】

停車場建物、転・遷車台、給炭水設備、給油設備、検車洗浄設備、乗降場又は積卸場の用に供する土地（百貨店、店舗その他専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地として併用する土地を除く。）

-
- ¹ 東京都固定資産（土地）評価事務取扱要領（以下「取扱要領」という。）4頁に定める「当該建物の総床面積に対する鉄軌道による運送の用に供する部分の床面積の割合が8割に満たない場合は、『もっぱら鉄軌道による運送の用に供する建物』に該当しないため宅地とする。」とする基準をいう。
- ² 取扱要領4頁に定める「停車場建物等内の店舗等施設が連たんする一団の区画が1,000㎡を超える場合・・・（中略）・・・は宅地とする。」とする基準をいう。
- ³ 取扱要領4頁に定める「店舗等施設の合計床面積が百貨店相当の規模を有する場合は宅地とする。」とする基準をいう。

そこで、以下、本規定の意味内容を明確にするために

- (1) 「宅地」と、「鉄軌道用地」に含まれる「停車場建物」の用地との関係（下記2）
 - (2) 評価基準第1章第10節3の括弧書の意義（下記3）
 - (3) 「併用」概念（下記4）
 - (4) 20%、1000㎡基準及び百貨店相当規模の基準の適法性、妥当性（下記5）
- に分けてそれぞれ検討する。

2 「宅地」と、「鉄軌道用地」に含まれる「停車場建物」の用地との関係

上記（1）ないし（3）の意義・内容を明らかにするために、まず、「宅地」と「鉄軌道用地」に含まれる「停車場建物」の用地の関係について検討すると、評価基準の規定の素直な解釈として、「停車場建物」の用地は、同基準第1章第10節3に該当するものとして、「給油設備用地」等と同様に本来的に「鉄軌道用地」であり、評価基準上「宅地」としての性格を基本的に有しない土地であるというべきである。すなわち、評価基準は、「停車場建物」を、「宅地」評価の前提となる「建物」とは区別し、その敷地を、「雑種地」の中の「鉄軌道用地」として地目認定することを原則としており、その例外として、①百貨店用地として併用する土地、②店舗用地として併用する土地、③「専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物」用地として併用する土地、を特に「鉄軌道用地」から除外し、「建物の敷地」としての「宅地」として評価すべきことと規定しているものと解される。

東京都は、「宅地」と「鉄軌道用地」の関係について、まず、ある土地上に建物がある場合は、当該土地の地目は、原則「宅地」とあり、停車場建物がある場合は、その例外として「雑種地」の一つである「鉄軌道用地」として地目認定されるにすぎず、本規定の括弧書は、かかる例外についての更なる例外を定めているから、結局原則に戻り、「宅地」として地目認定されることとなるとし、両者の関係をそのように解釈する論拠として、次の諸点を指摘している。

【平成18年3月6日付東京都主税局「ご意見書についての説明」4～5頁】

不動産登記法における「宅地」とは、・・・（中略）・・・「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」とされています。これに対し、「雑種地」とは、不動産登記事務取扱手続準則68条23号において、「雑種地 以上のいずれにも該当しない土地」と規定されているとおり、他の地目いずれにも該当しない土地が「雑種地」として扱われます。この点については、地方税法上の「宅地」の概念が不動産登記法と同義であると解されていることと同様、「雑種地」の概念も相違はないものと解されています（評価基準解説355頁）。

そうすると、雑種地は、評価基準において地目認定を定めた規定部分の（1）～（9）（田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野）までのいずれの地目に該当しない土地について認定される地目ということになり、ある土地につい

て認定される地目ということになり、ある土地についてその地目を決する際には、まずこれら（１）～（９）の地目に該当するかどうかを検討し、該当しないものについては雑種地として認定されることとなります。

したがって、駅舎の敷地に関して問題となる、宅地と雑種地の一つである鉄軌道用地の関係で言いますと、まず最初に宅地となるかどうかを検討し、次に宅地に該当しない場合については鉄軌道用地となります。

この点、確かに評価基準においては、停車場建物の用に供する土地は鉄軌道用地である旨規定されていますが、あくまでこれは建物の敷地が原則として宅地であることを前提とした例外規定であると解されます。

すなわち、評価基準は、停車場建物の用に供する土地について、「百貨店、店舗その他専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地として併用する土地」は、鉄軌道用地から「除く」と規定していますが、「例外に例外が設けられた場合において、それが単なる除外規定である場合は原則による」という法理に照らすところ、この「除く」という文言は明らかに除外規定ですので、評価基準が「原則：宅地、例外：鉄軌道用地」という立場に立っていることは明白であるといえます。

また、そうであるからこそ、評価基準は、「百貨店、店舗、その他専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物」に該当する施設の用地と併用している土地は、本来的にはすべて宅地とすべき旨の極めて限定的な鉄軌道用地の運用基準を示しているのです。

しかし、この解釈では、次のことが説明できない。

不動産登記法令の解釈通達である不動産登記事務取扱手続準則では、次のように停車場も建物とされている。

（建物認定の基準）

第７７条 建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。

（１） 建物として取り扱うもの

- ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。
- イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。
- ウ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
- エ 地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物
- オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。

そうすると、東京都が主張するように、まず最初に不動産登記事務取扱手続準則に従い、ある土地上の構築物が「建物」といえるか否かを検討し、次に当該土地が建物の敷地として、「宅地」となるかどうかを検討し、さらに、「宅地」に該当しない場合については、「鉄軌道用地」となるという考え方を採ると、評価基準上は「鉄軌道用地」に含まれると明示されている停車場建物用地でさえも、評価基準の明示的な規定に反して「雑種地」ではなく「宅地」ということになるはずである。停車場という「建物」の敷地である以上「宅地」といわざるを得ないからである。

すなわち、東京都の解釈では、評価基準の明示的な規定と異なる解釈を導いてしまうことになり、その解釈には無理がある。このような東京都の解釈ではなく、実質的合理性のある体系的な解釈を心がけなければならない。

東京都は、上記の矛盾を、「鉄軌道用地」は本来的には「宅地」であるが、評価基準が、例外として「宅地」以外の「雑種地」に含めたのだとして説明している。しかし、「鉄軌道用地」が原則として「宅地」であり、その例外として、一定の場合に「雑種地」に含まれることを窺わせる規定は、評価基準その他の法令のどこにも見あたらない。

むしろ、上述したとおり、評価基準の規定を素直に読むと、「停車場建物用地」は、同基準第1章第10節32に該当するものとして、「給油設備用地」等と同様に本来的に「建物の敷地」ではなく「鉄軌道用地」であり、評価基準上は「建物の敷地」又は「宅地」としての性格を基本的に有していない用地と言わざるを得ないのである。

したがって、この点に関する東京都の説明も根拠がないものといわざるを得ず、停車場建物がある場合には「鉄軌道用地」が本来的には「宅地」であるなどということとはできない。

なお、不動産登記事務取扱手続準則においても、鉄道の駅舎及び附属施設の敷地は、建物の敷地であっても「宅地」ではなく、「鉄道用地」として別の地目とされており（不動産登記事務取扱手続準則第68条1項5号）、その他にも地下駐車場等、建物の敷地でありながら「宅地」とはされないものが存する。このように、評価基準における「宅地」「雑種地」等の地目について、不動産登記法令やその通達に拠って考えたとしても、建物の敷地が原則として「宅地」であって、「鉄軌道用地」も本来的には「宅地」であるが、評価基準において例外として「宅地」以外の「雑種地」に含めたなどという考え方を導くことはできない。東京都の考え方に従った場合に生じる矛盾は、評価基準の解釈にあたって、建物の認定については不動産登記法令やその通達の考え方を援用しながら、地目の認定の考え方については、不動産登記法令やその通達の考え方を無視して、独自の考え方をとっていることにより生じたものと考えることができる。

そうすると、東京都のように、「例外的例外」は原則であり、建物が建っている土地である以上原則としての「宅地」の評価に戻るだけであり、原則である以上、「宅地」として地目認定することができる要件を緩やかに解して良い、というわけにはいかない。

以上のとおり、東京都の見解は、評価基準の解釈としては合理的とはいえず、採り得ないものである。評価基準は、「停車場建物」を「宅地」評価の前提となる「建物」とは区別し、

その敷地を「雑種地」の中の「鉄軌道用地」として地目認定することを原則としており、その例外として、①百貨店用地として併用する土地、②店舗用地として併用する土地、③「専ら鉄道又は鉄道による運送の用に供する建物以外の建物」用地として併用する土地、を特に「鉄軌道用地」から除外し、「建物の敷地」としての「宅地」として評価すべきこととしているものと解すべきである。

この解釈は、一見論理的説明の差違だけのように思われるが、そうではなく、下記4で論じるように、停車場建物等の用地は原則として「鉄軌道用地」であることから、例外として「宅地」としての評価を受けるのは、その土地が「鉄軌道用地」としての性格を失うような「併用」がなされたときに限定されるという解釈につながることになる。

3 評価基準第1章第10節32の括弧書の意義について

評価基準第1章第10節32の括弧書により「鉄軌道用地」から除かれることとされている土地は、「百貨店、店舗その他専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地として併用する土地」である。

したがって、ある土地が、評価基準第1章第10節32の括弧書に該当し、「鉄軌道用地」から除外されるか否かの判断に当たっては、当該土地が、百貨店、店舗その他専ら鉄道運送の用に供する建物以外の建物と「併用する」土地であるといえるかという点が重要となる。評価基準第1章第10節32の括弧書の構造からみて、このような理解が最も妥当である。

この評価基準第1章第10節32の括弧書に関して、東京都は、従前より、20%基準を「専ら」の文言解釈から導かれる旨の説明を行っているところ、「鉄軌道用地」から除外される土地について、次のような説明もしている。

【平成18年3月6日付東京都主税局「ご意見書についての説明」6～7頁】

それでは、「鉄軌道用地から除外される用地」とはどのような用地と解されるのでしょうか。以下評価基準の文脈に即して説明いたします。

第一に、百貨店、店舗と「その他」は並列関係にありますから、「百貨店の用地と併用する土地」、「店舗の用地と併用する土地」及び「専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地と併用する土地」は、当該規定により「鉄軌道用地から除外される土地」となるものと解されます。

第二に、「専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物」については、条文構造上「専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物」の意義が定義されれば、自ずから「以外の建物」が定まるということになります。

東京都による上記説明から、東京都が、評価基準第1章第10節32の括弧書につき、「鉄軌道用地」から除外されるものとして、「百貨店の用地として併用する土地」、「店舗の用地として併用する土地」及び「専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地として併用する土地」を並列的關係として捉えていることが分かるが、そうであるなら

ば、20%基準の根拠を「専ら」の文言解釈に求める東京都の見解は、相当に無理があるといわざるを得ない。東京都の見解のように、上記の3種類の土地を並列的關係として捉えるならば、「専ら」という要件は、あくまで「専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地」のフレーズ内のいずれかの文言に係ることとなり、同フレーズを超えて、同フレーズ外の文言に係ることはないはずである。そうすると、店舗の床面積の割合に着目する20%基準については、「店舗の用地として併用する土地」の文言解釈として導かれるとするのであればまだ検討の余地はあるが（後述するように、結論としては、かかる解釈も採り得ないと考える。）、「店舗の用地として併用する土地」とは並列的關係にあり、それとは別個の「専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地」のフレーズ内にある「専ら」から導かれるとするのは、評価基準第1章第10節三2の括弧書の構造を殊更無視したものであり、到底採り得ない見解である。

あくまで、本項目の冒頭にも述べたとおり、評価基準により「鉄軌道用地」から除かれているのは、百貨店、店舗その他専ら鉄道運送の用に供する建物以外の建物の用地として「併用する」土地であって、評価基準第1章第10節三2の括弧書の意義との関係では、「併用する」土地か否かという点にポイントがあり、その解釈が重要になってくるのである。

したがって、東京都の見解のように「専ら」にこだわって解釈するだけでは足りず、「併用する」の意義についての解釈を考えなければ、評価基準第1章第10節三2の括弧書によって、「鉄軌道用地」から除かれる土地の意義を導くことはできない。

4 「併用」概念について

そこで、評価基準が「百貨店、店舗その他専ら鉄道又は軌道による運送の用に供する建物以外の建物の用地として併用する土地」と規定する場合の「併用」概念について検討すると、この「併用」に該当する場合とは、上記2の「『宅地』と、『鉄軌道用地』に含まれる『停車場建物』の用地との関係」で述べた趣旨からすれば、停車場建物等の用地は原則として「鉄軌道用地」であることから、例外として「宅地」としての評価を受けるのは、停車場建物等の用地ではありながら、商業等施設など他の用途による利用が相当程度進んでいるため、鉄道又は軌道による運送の用に供する土地であるとの基本的性格が失われていると評価されるような場合に限定されると解される。そして、「併用」である以上、「百貨店用地」や「店舗用地」としての機能が、「停車場用地」としての機能と併存していることを前提とした上で、当該店舗等が停車場内に存在しながら独立に店舗等として機能していると評価できるほどに店舗等としての利用が進んでいるため、その用地については鉄軌道による運送の用に供する土地との評価が困難であると認められるような場合でなければならない。

また、ここで注意すべき点として、第1章第10節三2の括弧書が問題となる局面は、あくまで、問題とされる駅舎等の敷地について、「店舗用地」と「停車場等用地」との明確に区分できない場合に限定されるという点である。

すなわち、評価基準第1章第1節一の解釈として、評価基準は、土地の地目の認定は、原

則として一筆ごとに、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況いかに着眼し、一般の社会通念に照らして客観的に妥当と認められる地目を認定しなければならず、一筆の土地が、相当の規模で2以上の全く別個の用途に利用されているときには、これらの利用状況に応じて区分し、それぞれに地目を定めると解されている（固定資産税務研究会編『固定資産評価基準解説（土地篇）』17頁～18頁）。

地目の認定は、各地目ごとに定められた評価基準における具体的な評価方法を適用する前提となるものであり、地目がどのように認定されるかによって、「適正な時価」を算定するための評価方法は異なってくる。そうである以上、ある土地が、複数の用途に利用されており、一方の用途で利用されている土地の範囲と他方の用途で利用されている土地の範囲とを区別できるのであれば、区別した上で、それぞれの用途に見合った地目を認定して、具体的な評価を行うことが、「適正な時価」の算定のために必要不可欠となる。用途が区分できるのに、あえて区分しないで、強引にどちらか一方の地目に決め付けて土地の評価を行えば、「適正な時価」は算定できない。だからこそ、評価基準は、ある土地が複数の用途で利用されているのであれば、それぞれの用途に区分した上で、地目を別個に認定することとしていると考えられる。

停車場建物等がある用地についても、例えば、停車場建物等と接着して駅ビルが設けられているという場合には、停車場建物等の敷地部分と、駅ビルの敷地部分とに、区分できるならば、第1章第10節32の括弧書を問題とすることなく、評価基準第1章第1節一に従い、前者を「鉄軌道用地」として地目認定し、後者を「宅地」として地目認定することになる。

また、停車場建物等の中に、店舗等の商業的施設が設けられている場合であっても、停車場建物等部分の敷地と、店舗等部分の敷地とを、区分できるのであれば、同様に、第1章第10節32の括弧書を問題とすることなく、評価基準第1章第1節一に従い、前者を「鉄軌道用地」として地目認定し、後者を「宅地」として地目認定することになる。

このように、停車場建物等用地と店舗等用地とを区分できる限りは、評価基準第1章第1節一に従い、前者を「鉄軌道用地」として地目認定し、後者を「宅地」として地目認定することになるのであって、このように区分できる場合には、第1章第10節32の括弧書が問題となる余地はないのである。

つまり、第1章第10節32の括弧書の適用が問題になり得る局面は、敷地のいわゆる立体的併用の場合や、敷地の水平的な併用であっても、停車場建物等内に、相当規模にまでは至らない程度の店舗等施設が散在するような場合など、停車場建物等の敷地について、鉄道事業の用途に供されている部分と、店舗等の用途に供されている部分とを、明確に区分できない場合に限られる。

このことは、後述する、20%基準、1000㎡基準及び百貨店相当規模の基準等の適法性、妥当性の検討の際に、また言及することになる。

以上の第1章第10節32の括弧書に関する検討からすると、例えば、東京都の次のような主張、つまり、キヨスク等の用地も原則として「店舗用地」に含まれ、恩恵的に軽減しているという主張は不適切であり、独立に店舗等として機能しているとまでは評価できないキヨスク等の用地は、評価基準上そもそも「店舗用地」に該当しないと解すべきである。

【平成18年3月6日付東京都主税局「ご意見書についての説明」7頁】

キヨスクやスタンド形式の飲食店といったものは本来的には店舗に分類されますが、これらは社会通念上も駅に付随する施設と解されている側面が必ずしも否定できないことから、小規模なものであれば例外的に「運送の用に付随する施設」とみなすこととしています。

すなわち、独立に店舗等として機能しているとまでは評価できないキヨスク等の用地が評価基準上も「店舗用地」に該当しないとの考え方は、そのような極めて部分的な用地の用途にとらわれずに、土地全体の状況を観察して、地目を認定するものであり、「土地の地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであつても、土地全体としての状況観察して認定する」という評価基準第1章第1節一に定める地目認定の基本原則にも合致しており、独立に店舗等として機能しているとまでは評価できないキヨスク等の用地は、評価基準上そもそも「店舗用地」に該当しないと解すべきである。

5 20%基準、1000㎡基準及び百貨店相当規模の基準の適法性、妥当性

以上のように、停車場建物等用地と店舗等用地とを区分できる限りは、評価基準第1章第1節一に従い、前者を「鉄軌道用地」として地目認定し、後者を「宅地」として地目認定することになるのであって、このように区分できない場合に限り、評価基準第1章第10節三2の括弧書が問題となる。そして、この括弧書に該当するとして「鉄軌道用地」から除かれる土地であるか否かは、百貨店、店舗その他専ら鉄道運送の用に供する建物以外の建物と「併用する」土地であるか否かの問題であり、それは、いかなる場合をもって「併用する」というのかという解釈問題である。

したがって、評価基準第1章第10節三2の括弧書の適用について、「専ら」の意味内容のみを重視して、そこから20%基準を導く東京都の見解は、評価基準第1章第1節一の適用を見落としている点においても、また、評価基準第1章第10節三2の括弧書に該当するとして「鉄軌道用地」から除かれる土地であるか否かは「併用する」の解釈問題であることを看過している点においても、前提を誤っているのである。その結果、東京都の見解は以下のような誤った結論を導いている。

まず第一に、東京都の見解は、停車場建物等の用途に供されている部分と、店舗等の用途に供されている部分とを区分することができるのもかかわらず、評価基準第1章第1節一に反して、両者を区分しないまま、一括して、20%基準を満たせば、停車場建物等の敷地を一括して「宅地」に認定している点で誤りである。

駅ビルと停車場建物等とが接している場合であっても、あるいは隣接している場合であっても、両者が異なる用途であることは、誰の目から見ても明らかである。また、駅ビルの

敷地と停車場建物等の敷地とを区分することは容易である。そうである以上、両者は区分して、駅ビル部分は「宅地」、停車場部分は「鉄軌道用地」と、別個に地目認定しなければならない。

この点につき、東京都は、取扱要領において、低層の駅ビルと中高層の駅ビルを区別し、中高層の駅ビルの存する土地については、別の画地として取扱い、停車場建物等の土地とは区分して「宅地」として地目認定することができる旨定めている。そもそも、「することができる」などと、あたかも課税当局に裁量を認めるかのごとき表現が用いられている点は、課税要件法律主義に違反し、極めて問題があると考えられる。また、その点を措くとしても、駅ビルの敷地と駅舎の敷地とが別途の用途に用いられている以上は、両者を区分して、駅ビル敷地は宅地とし、駅舎敷地は鉄軌道用地とすべきであり、このことは駅ビルが低層か中高層かにかかわりがないはずであるから、両者を区別する合理性は全くないといわざるを得ない。

第二に、停車場建物等の中に、商業的施設がある場合であっても、商業的施設部分の敷地を、他の鉄道用途部分の敷地と区分できるのであれば、前者は「宅地」、後者は「鉄軌道用地」と、区分して別個に地目認定しなければならない。

このような区分ができない場合に初めて、評価基準第1章第10節三2の括弧書の問題になる。

第三に、評価基準第1章第10節三2の括弧書の適用においても、「併用する」の解釈から20%基準を導くことはできない。すなわち、前述のように、「併用する」とは、「百貨店用地」や「店舗用地」としての機能が、「停車場建物等の用地」としての機能と併存していることを前提とした上で、当該店舗等が停車場建物等内に存在しながら独立に店舗等として機能していると評価できるほどに店舗等としての利用が進んでいるため、その用地については鉄軌道による運送の用に供する土地との評価が困難であると認められるような場合でなければならず、停車場建物等内に存在する店舗等の床面積が当該停車場建物等の総床面積のわずか2割を占めるに過ぎない程度では、このような場合に該当しないことは、社会通念上明らかであろう。

したがって、その意味でも、20%基準を満たせば、一定の除外事由に該当する土地を除き、店舗等用地でない部分も含め、当該停車場建物等の土地が「一括」して「宅地」と認定されるという東京都の見解は、評価基準第1章第10節三2の括弧書の解釈を誤ったものといえる。

なお、仮に上記のような主張が誤りで、東京都の主張のように「専ら」の解釈を問題とすべきであると敢えて仮定した場合でも、行政実例では「7割ないし8割程度」としているもの（たとえば、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」第5の3（2）など）もあり、「専ら」の文言は、必ず8割を意味する（つまり20%基準を必ず導くことができる）といえるほど法律上明確な概念とはいえない。このような明確とはいえない概念を安易に用いることは、租税法律主義の見地から本来避けるべきであり、法的安定性と納税者の予測可能性を配慮して、課税の局面においては謙抑的な配慮をする必要が

あると思われる。

なお、1000㎡基準及び百貨店相当規模の基準は、評価基準第1章第10節32の括弧書の除外規定には、面積や規模による基準は設けられていないことからして論外である。東京都は、同括弧書において、「百貨店・・・の用地として併用する土地」が「鉄軌道用地」から除外されていることから、1000㎡基準及び百貨店相当規模の基準を主張しているのではないかと考えられるが、原則として「鉄軌道用地」であるものを「鉄軌道用地」から除外して不利益な評価の基準に服せしめる以上、租税法律主義の観点から、評価基準の中に「百貨店及びそれと同規模の建物等と併用する土地」等の明文の除外規定がなければならないのは当然であり、かかる明文の除外規定がなければ1000㎡基準や百貨店相当規模の基準などを導くことができるはずがないことは、条文解釈として常識に属する。

また、駅全体の中では、極めて小さい割合での店舗としての利用をもって、当該土地全体の地目を認定することは、「土地の地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであつても、土地全体としての状況を観察して認定する」という評価基準上の基本原則（第1章第1節一）からしても許されないと考えられる。実質的にみても、割合として大部分が鉄軌道の用途に用いられている土地については、土地全体の状況を観察すれば、やはり「鉄軌道用地」として認定すべきであると思われる。

以 上

意見書作成者の略歴及び主要著書

一 略歴

昭和25年生まれ

昭和48年 3月 中央大学法学部卒業

昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和55年10月 同 助教授

平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任
(5年3月まで)

平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)

平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6年 4月 立命館大学法学部教授

平成16年 4月 立命館大学大学院法務研究科教授(学部も併任)
現在に至る

*平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官

*平成18年4月～ 北京大学財經法研究センター客員教授

二 主要著書

『よくわかる税法入門(第3版)』(有斐閣、2006年)

『判例分析ファイルⅠ・Ⅱ・Ⅲ』(税務経理協会・共編著、2006年)

『日本の税金』(岩波新書、2003年)

『相続・贈与と税をめぐる判例総合解説』(信山社、2005年)

『実務家のための税務相談(民法編)(第2版)』(有斐閣、2006年)

『日韓国際相続と税』(加除出版、2005年)

『世界の税金裁判』(清文社、2001年)

等多数有り。

学術論文や税法判例研究等多数有り。